

[42] [개선] 사항

1. 제 목 : 나무의사제도 및 수목예찰 적용기준 불합리
2. 조치부서 : 〰〰〰〰〰〰처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

당초 식재유지관리공사 중인 지구는 조경 수급업체에서, 임대아파트는 당해 관리사무소에서 수목의 진단, 처방, 치료(병해충방제)를 수행하였으나, 「산림보호법」 개정·시행(2018. 6. 28.)으로 전문화된 수목진료체계 구축을 위한 나무의사제도가 시행됨에 따라 수목 병충해 방제 등을 목적으로 하는 생활권(공원, 녹지, 공동주택 등) 수목의 진료는 나무병원에 소속된 나무의사만 가능¹⁰¹⁾(조경공사업 등록된 경우 불가)하도록 규정하고 있다.

그러나 법 시행 후 〇〇지역본부 관할 임대아파트 및 식재유지관리공사 중인 16개 지구 조경공사의 실태를 조사한 결과, 나무의사제도의 이해도 부족 및 대가 기준 부재 등으로 기존 방식대로 조경 수급업체 및 관리사무소에서 수목의 진단 및 처방, 치료를 수행하고 있어 법규 위반에 따른 불이익이 예상됨에 따라 LH 소유 임대아파트 및 조경공사에 효율적인 나무의사제도 적용방안 및 기준 수립이 필요하다.

또한, 「공무원가산정지침(조경)」에 따르면 조경 식재유지관리공사 중 수목 예찰

101) 나무병원을 등록하지 아니하고 수목진료를 한 자는 관련법에 따라 500만원 이하의 벌금

보고 1회 적용 품은 녹지면적 15,000㎡까지 중급기술자 2인을 적용하고, 15,000㎡를 초과하는 10,000㎡마다 중급기술자 1인을 추가하도록 규정하고 있다.

그러나, 최근 2년간 ◎◎지역본부 조경공사 발주현황을 조사한 결과, 국민임대 및 공임리츠, 행복주택 등 소규모 지구는 녹지면적이 7,000㎡ 미만으로 발주되고 있으나, 관련 기준에 따라 일정 녹지면적(15,000㎡) 까지는 동일 품을 적용함에 따라 공사비 낭비가 우려되며, 일부 지구에서는 기술자 부족 등을 사유로 예찰 보고를 시행하지 않고 있어 현장여건에 맞는 수목예찰 적용기준의 개선이 필요하다.

[표] ◎◎지역본부 조경공사 발주 현황(2017~18)

지 구 명	유 형	발주연월	대지면적 (㎡)	녹지면적 (㎡)	녹지율 (%)	식재수량(주)		예찰비용 (직접비, 원)	비 고
						교목	관목		
△△aa2 A-4BL	행복주택	17. 4.	6,512	1,509	23.17	197	5,900	9,344,976	
㉠㉠bb3 A12BL	공임리츠	17. 7.	48,190	24,445	50.73	2,239	94,140	14,017,464	
㉠㉠cc B-2BL	공공분양	17. 7.	41,845	15,565	37.20	2,002	93,595	14,017,464	
◎◎dd A2BL	행복주택	17. 9.	23,581	5,324	22.58	773	35,870	9,344,976	
◎◎dd A49BL	행복리츠	17. 9.	13,470	2,216	16.45	339	15,750	9,344,976	
◎◎ee2	행복주택	17.10.	10,458	2,057	19.67	192	8,600	9,344,976	
△△ff A-3BL	행복주택	17.10.	22,256	5,865	26.35	830	24,000	9,344,976	
㉠㉠cc A-2BL	국임,영구	17.11.	36,777	9,701	26.38	1,578	52,789	9,344,976	
▷▷gg A4BL	행복주택	17.11.	6,935	1,685	24.30	252	7,070	9,344,976	
㉠㉠hh A-4BL	행복주택	18. 2.	26,365	5,716	21.68	868	20,000	9,344,976	
△△ii A-12BL	공임	18. 4.	52,074	15,959	30.65	1,968	64,270	14,296,824	

자료 : 조경공사 발주자료 발췌

그 결과, 관련 법규 준수를 위한 LH 소유 임대아파트 및 조경공사에 합리적인 나무의사제도 적용방안의 수립이 필요하며, 소규모 사업지구의 경우 녹지면적 등을 감안하여 공사비 낭비가 없도록 수목예찰 적용 품을 달리하고, 현장여건에 맞는 기술자 적용 등 수목예찰 적용기준의 정비가 필요하다.

5. 조치할 사항

□□□□처장은

관련 법규 준수를 위한 합리적인 나무의사제도 적용방안의 수립이 필요하며, 소규모 사업지구의 녹지면적 등을 감안한 경제적인 수목예찰 품 적용기준을 정비 하시기 바랍니다(개선).